

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3524/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รงค์ชัย ยานยนต์
ขนส่ง (สายใต้

โจทก์

บริษัท พัทธกิจ สิน ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448, มาตรา 882, มาตรา 887

โจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์ที่ชนรถยนต์ของโจทก์ให้
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ เป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัย
คำจนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 887 วรรคสอง จึงมีอายุความ 2
ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรค
แรก จะนำอายุความในมูลละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448
มาใช้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า รถยนต์บรรทุกของโจทก์ถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียน83-4592
กรุงเทพมหานคร พุ่งเข้าชนท้ายอย่างแรง โดยความประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังของนายชูชาติ เทพารักษ์ ผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวทำให้โจทก์เสียหายคิด
เป็นเงินทั้งสิ้น 145,254 บาทซึ่งจำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุก
หมายเลขทะเบียน83-4592 กรุงเทพมหานคร จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ ขอให้
บังคับให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 145,254 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าฟ้อง

โจทก์เคลือบคลุมคดีโจทก์ขาดอายุความเพราะฟ้องเกิน 1 ปีนับแต่วันทำละเมิดและ
รู้ตัวผู้รับผิดชอบเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับรถยนต์บรรทุกของโจทก์
หากจำเลยต้องรับผิดชอบก็ไม่เกิน 100,000 บาท ตามกรมธรรม์ประกันภัยขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินโจทก์ 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะใช้เงินเสร็จจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นในชั้นฎีกามีตามฎีกาของจำเลยเพียงว่าคดีโจทก์
ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าอายุความคดีนี้ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรกหาใช้มาตรา 882 วรรคแรก ตามที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยไม่ คดีโจทก์จึงขาดอายุความนั้นเห็นว่า อายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 เป็นเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ต้องเสีย
หายในมูลละเมิดซึ่งมีอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิด และ
รู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยซึ่งเป็นผู้รับ
ประกันภัยค่าจุนรถยนต์บรรทุกคันที่ชนรถยนต์บรรทุกของโจทก์ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้โจทก์ อันเป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยค่าจุน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคสอง ซึ่งมีอายุความ 2 ปี นับแต่
วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรก จะนำ
อายุความในมูลละเมิดมาใช้กับคดีนี้ไม่ได้เมื่อคดีนี้เหตุเกิดในวันที่ 11 มกราคม
2526 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความที่
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความจึงชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประมาณ ชันชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ